

1500038-83.2020.8.26.0600
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano
Comarca: Lins
Foro: Foro de Lins
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 22/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Renato Barboza Martins

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

RENATO BARBOZA MARTINS e WILLIAM CARLOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal.

...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal
Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920
Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500038-83.2020.8.26.0600 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500038-83.2020.8.26.0600 - 2020/000151
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Renato Barboza Martins

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

RENATO BARBOZA MARTINS e WILLIAM CARLOS DE SOUZA, qualificado nos autos, foram denunciados por infração ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal.

Consta na denúncia que, no dia 1.º de fevereiro de 2020, por volta das 2h52min (durante o repouso noturno), na cozinha industrial da empresa "Baby's Gula", localizada na Rua São Vicente de Paula N.º 401, Bairro Ribeiro, nesta Cidade e Comarca de Lins, os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, coisa alheia móvel consistida em um botijão de gás, da marca "Consigaz", parcialmente consumido, pertencente à empresa.

Segundo se apurou - segue a denúncia -, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os acusados adentraram na parte interna da empresa cortando o alambrado que guarnecia o local e tiveram acesso ao botijão de gás lá instalado quebrando os cadeados que o protegiam. Na sequência, de posse do botijão de gás, eles se evadiram.

Ocorre que, Policiais Militares que se deslocavam para o local, acionados justamente por conta do delito, avistaram os dois acusados, na esquina entre a Rua São Vicente de Paula e a Rua Dr. Luís Gomes do Val, carregando o botijão de gás recém-subtraído.

Abordados, os acusados, informalmente, confessaram àqueles Policiais a prática da subtração.

Os autuados foram presos em flagrantes, sendo que, em Audiência de Custódia, liberdade provisória, com medidas cautelares, fora concedida (fls. 89/93). Alvarás de solturas expedidos e cumpridos na mesma data (fls. 94/96, 97/98 e 102).

A denúncia foi ofertada a fls. 143/145, sendo recebida em 03/04/2020 (fls. 146/147).

O acusado Renato foi citado/intimado pessoalmente (fl. 160), apresentando resposta à acusação a fls. 181/182, por meio de Defensor Dativo.

Já o acusado William, não encontrado para citação pessoal (certidão de fl. 163), foi citado/intimado por edital (fls. 179/180), caindo em revelia, já que transcorrido o prazo sem apresentação de defesa escrita ou constituição de Defensor (v. fls. 183). Assim, o processo e o prazo prescricional, quanto ao acusado Willian, restaram suspensos na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda, quando ao referido acusado, o feito foi desmembrado (fls. 188).

Prosseguindo o feito quanto ao acusado Renato, não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento (fls. 192/193).

Aberta a Audiência, foi ouvida a representante da Empresa-vítima, inquiridas duas testemunhas e interrogado o acusado. Encerrada a instrução e abertos os debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal, fundamentando que demonstradas materialidade e autoria delitiva, destacando que o acusado apresenta maus antecedentes. Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado, argumentando que não há testemunhas do rompimento de obstáculo; que os Policiais agiram de forma truculenta ao colocar palavras na boca do acusado, alegando confissão, o que não ocorreu; que a prova oral frágil para decreto condenatório;

que o princípio in dubio pro reo deve ser priorizado, ainda, pugnou-se a completa improcedência da Ação Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A denúncia ofertada em face do acusado Renato é procedente.

A materialidade delitiva decorre do Boletim de Ocorrência de fls. 03/06; do auto de exibição e apreensão fl. 09; do laudo pericial (fls. 132/139); bem como da prova oral colhida.

Da prova oral, que passo a destacar, também decorre a autoria.

Em solo policial, Karina Cecilia Cuelhar Moraes Ferreira (representante da vítima empresa Baby's Gula) disse que, nesta data, por volta das 05h30, recebeu ligação telefônica da Central de Polícia Judiciária, informando que dois indivíduos teriam subtraído um cilindro de gás, de sua empresa, e lhe solicitado que comparecesse à Central de Polícia Judiciária. Chegando à Unidade, reconheceu como sendo de sua propriedade o cilindro de gás, com capacidade para 45 quilos, e o recebeu. Tomou conhecimento que foi cortado o alambrado e cortada a mangueira do cilindro, porém não compareceu no local para constatar o fato (fl. 18).

Ouvida em Juízo, Karina Cecilia Cuelhar Moraes Ferreira (representante da vítima empresa Baby's Gula) disse que o cilindro de gás foi subtraído da empresa, durante a madrugada. O cilindro subtraído não é do tipo utilizado popularmente, mas, sim, de uso profissional. Disse que, na ocasião, o alarme disparou, um vizinho ouviu e fez a ligação para a Polícia e logo fez contato consigo também. Seguiu para a Delegacia para fazer o boletim de ocorrência e a representação da empresa. Sobre a prática do delito, disse que os acusados abriram o alambrado por meio de corte, já que este é fechado e alto, sendo este rompido para entrada. O abrigo – exigido pelo corpo de bombeiros – também foi aberto, sendo que este estava com cadeado. Não se recorda de ter visto o cadeado rompido, mas disse que, de qualquer forma, não tem como o botijão sair de seu abrigo sem o rompimento do cadeado. O botijão vazio tinha valor aproximado de R\$ 600,00 a R\$ 750,00, já cheio, o valor varia de R\$ 1.000,00 a R\$ 1.200,00. O bem foi recuperado.

Na fase policial, os Policiais Militares Marcio José Pires Rodrigues e Rogério Carlos de Almeida afirmaram que, na data, foi recebida informação, via COPOM, de que dois indivíduos estavam invadindo uma empresa, localizada na Rua São Vicente de Paula N.º 401, Bairro Ribeiro, nas proximidades da Escola Dom Henrique Mourão. Com apoio do Sargento PM Gabriel e SDPM Aurélio, se deslocaram até o local informado e, na esquina entre as ruas da Rua São Vicente de Paula e Doutor Luís Gomes Doval, avistaram dois indivíduos, transportando um cilindro de gás industrial, os quais foram abordados. Indagados, confirmaram que haviam subtraído o referido objeto na empresa localizada na Rua São Vicente de Paula N.º 401, Bairro Ribeiro; e, no local bem próximo onde foram abordados, sendo apontado pelos indivíduos o prédio de numeral 401, onde haviam praticado a subtração do objeto. Constataram que, naquele prédio, funcionava a cozinha industrial pertencente à Empresa Baby's Gula. Ainda, o alambrado estava cortado, por onde os acusados tiveram acesso; os cadeados onde ficava instalado o cilindro de gás foram quebrados. Em um bueiro, nas proximidades, foi avistada uma faca, porém não foi possível retirá-la, sendo provavelmente utilizada para cortar a mangueira do cilindro de gás. Logo, diante dos fatos narrados, deu voz de prisão em flagrante delito aos indiciados, Renato Barbosa Martins e Willian Carlos de Souza, não sendo necessário utilizar algemas.

Em Juízo, o Policial Militar Rogério Carlos de Almeida disse que foram acionados via COPOM, sendo que moradores avistaram indivíduos entrando em uma

empresa próxima. De pronto foram ao local e avistaram os indivíduos em uma esquina com um botijão de gás industrial. Ao serem questionados, confirmaram o furto e logo direcionaram o local da subtração. Ali, observaram a tela cortada. Perguntaram aos vizinhos a respeito dos proprietários e eles deram o contato, oportunidade em que os fatos foram expostos. Na cena, viu os cadeados quebrados, mangueira do botijão cortada – sendo que utilizaram uma faca que não pôde ser apreendida, por ter sido colocado no bueiro –. Disse que o furto ocorreu durante a noite e que os acusados são conhecidos por serem contumaz na referida prática.

Em Juízo, o Policial Militar Marcio José Pires Rodrigues disse que, no dia dos fatos, estava em serviço, acompanhado do CB. Almeida. Foram solicitados via COPOM com a informação de que havia dois indivíduos no interior daquele prédio onde funcionava a cozinha industrial do Baby's Gula. Chegando ao local, fizeram uma vistoria inicial e externa, podendo verificar que o alambrado estava cortado, assim, saíram para o patrulhamento. Muito próximo ao local encontraram os dois indivíduos com o cilindro de gás, oportunidade em que foram questionados. Retornaram ao local e, dentro de um bueiro, encontraram uma faca – provavelmente usada para cortar a mangueira – e, posteriormente, os acusados confessaram o delito. Conseguiram o contato dos proprietários do estabelecimento e estes se dirigiram ao Distrito Policial, já reconhecendo o cilindro que fora subtraído. Os agentes foram presos em flagrante. Ao retornarem ao local, constataram também o dano, tendo inclusive o arrombamento do abrigo do botijão de gás. O crime ocorreu durante à noite.

Na fase policial, o acusado Renato Barboza Martins preferiu o silêncio. Mencionou que foi ofendido fisicamente pelos Policiais, que lhes jogaram gás de pimenta no rosto e lhes desferiram chutes pelo corpo, inclusive em região da face e orelha.

Em Juízo, interrogado, o acusado Renato Barbosa Martins disse que é amasiado e possui um filho de cinco anos e este é saudável. Ainda, alegou estar preso por dirigir embriagado; não possui origem indígena. E tem o segundo grau completo sendo que, enquanto solto, trabalhava como servente de pedreiro. Sobre os fatos, disse que, no dia dos fatos, estava em um S.O.S. na Avenida Nicolau Zarvos – junto com William e Rafael – e ficaram ali até por volta de 2h30min e, ao ir embora (sendo que William mora na rua do estabelecimento), viram o botijão jogado no chão, no canto da guia, então pegaram e levaram para a casa do rapaz; mas, em nenhum momento, os Policiais encontraram eles com alicate nem martelo, sendo que, na abordagem, os Policiais o agrediram. Pegou o botijão em um momento de loucura, porque estava embriagado, mas não sabe o que faria com ele; mas, no momento, ia apenas levar na casa de William.

Expostos os elementos colhidos, passo a destacar o que de relevante se amealhou aos Autos.

A representante da Empresa-vítima confirmou a subtração de um cilindro de gás que estava em abrigo apropriado do prédio da Empresa; e que o fato ocorreu durante a madrugada.

O cilindro foi apreendido, na madrugada, na posse do acusado Renato e seu comparsa. Os Policiais Militares Márcio e Rogério fizeram a abordagem dos agentes e apreendera a res furtiva na posse deles.

O acusado negou a subtração do bem. Disse que ele e Willian encontraram o cilindro abandonado na rua, resolveram pegá-lo para levar para a casa do último.

Ocorre que a versão do acusado é fantasiosa e não encontra nenhuma sustentação no conjunto probatório. Primeiro, porque não é crível que alguém tivesse se apoderado do cilindro, com rompimento de alambrado e cadeado, para deixar o material na rua,

abandonado. Depois, porque o furto havia acabado de acontecer quando da abordagem policial; tanto que os Policiais Militares se dirigiam ao lugar porque foram acionados em razão exatamente da invasão do prédio da Empresa-vítima por dois rapazes.

E a versão dos Policiais merece acolhimento, tendo quem vista que o furto foi confirmado pela representante da vítima e o bem subtraído foi encontrado na posse do acusado e Willian.

Encontrado na posse do bem subtraído, cabia ao acusado demonstrar sua boa-fé, conforme previsão do artigo 156 do Código de Processo Penal [nesse sentido, também, a jurisprudência: “A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem (...)” (Apelação N.º 0004396-05.2014.8.26.0495, 8.ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Grassi Neto, j. em 30/6/2016)].

Mas o acusado não apresentou justificativa plausível e inequívoca para a posse do bem; e, também, não comprovou estar de boa-fé.

Assim, não há como afastar a autoria atribuída ao acusado, assim como o conluio com Willian, restando claros a autoria e o concurso de agentes.

Para tentar macular o trabalho dos Policiais, é tese defensiva que os Milicianos agiram de forma truculenta, forçando uma confissão. Ocorre que nem mesmo confessar formalmente o furto o acusado confessou; apenas disse que se apropriou do que na rua achou (tese que não procede). Assim, difícil crer que o acusado fora agredido pelos Policiais para confessar o delito e não o confessou.

A despeito disso, consta do laudo de fls. 85/86 que o acusado apresentou, quando examinado, hiperemia pavilhão auricular direito. E ele, acusado, relatou, em Juízo, que fora agredido (na fase policial, foi mais específico, dizendo que, além do gás de pimenta, sofreu chutes pelo corpo, inclusive na região da face e orelha). Assim, embora esta circunstância não afete o fato praticado pelo acusado, deverá ser avaliada pelo Comando da Polícia Militar, o que se determinará.

Saliento que o crime restou consumado, uma vez que o acusado conseguiu retirar o bem da esfera de proteção da vítima, sendo abordado quando transportava o bem para a casa de seu comparsa.

Rompimento de obstáculo também demonstrado, decorrendo do que atestado no laudo de fls. 132/139: o ingresso ao local dos fatos se deu por seções dos arames do alambrado, com utilização de instrumento corto-contundente do tipo alicate de corte ou similar, criando um vão de, aproximadamente, 1m por 0,80m.

É do laudo, também, que o compartimento destinado ao abrigo do cilindro de gás também restou danificado, pois foram verificados sinais de rompimento da porta de vedação do compartimento, orientados de fora para dentro, caracterizados por torsão das alças dos cadeados à guisa de alavanca por instrumento contundente não identificado. Os cadeados estavam no chão, quando do exame.

Assim, demonstrada a qualificadora em questão.

Ainda, destaco que, ocorrendo o delito quase às três horas da manhã (conforme relatou a vítima e os Policiais), caracterizada ficou a causa de aumento pela prática do crime durante o repouso noturno. E assim é porque, no momento em que aconteceu o delito, a situação da comunidade local era de sossego/tranquilidade do período da noite, com redução ou precariedade, portanto, vigilância dos bens. Tal situação merece maior reprovabilidade da conduta, porque o patrimônio alheio encontra-se mais vulnerável, com maior facilidade de ataque, como aqui aconteceu.

A despeito da recuperação do bem (o que se deu pela pronta atuação da Polícia Militar), o crime se caracterizou, causando, inclusive, prejuízo material à Empresa-vítima, dada a necessidade de recompor o local danificado para a extração do cilindro.

Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do “furto privilegiado” (CP, 155, § 2.º), uma vez que tal benesse é reservada somente ao agente primário, não cabendo aos reincidentes, como é o caso do acusado, que ostenta condenações irrecorríveis anteriores, inclusive geradora de reincidência, como é o caso daquela referente ao Processo 0018407-44-2012, desta Vara (fls. 243/244).

Fica, pois, afastado o reconhecimento do furto privilegiado.

Assim, considerando que a materialidade e a autoria ficaram cabalmente demonstradas; e rejeitando as teses defensivas em contrário, inclusive a de insuficiência de provas, a condenação é medida que se impõe, nos termos da denúncia.

Passo, nesses termos, à dosimetria da pena.

Atendendo à culpabilidade do acusado, sua personalidade, seus antecedentes e aos demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (pena-base fixada acima do mínimo em 1/3, tendo em vista que duas foram as qualificadoras incidentes e, ainda, em razão das condenações definitivas no Processo 0022224-21-2009, da Segunda Vara Criminal de Araçatuba; e nos Processos 0006081-76-2017 e 1502137-84-2020, ambos da Segunda Vara Criminal local – fls. 238/248). Na segunda fase, presente a agravante genérica da reincidência (Autos 0018407-44-2012, desta Primeira Vara Criminal – fls. 243/244), elevo a reprimenda em mais 1/6 (um sexto), para que alcance 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. Ausente atenuante genérica para aplicação. Presente causa de aumento de pena, em razão do furto noturno, aumento a pena em 1/3 (um terço), para que perfaça 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa. Ausente causa de diminuição da pena para incidência.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizado, diante da falta de demonstração da real situação financeira do acusado.

Considerando os maus antecedentes e a reincidência, o acusado não faz jus ao sursis, às penas restritivas de direito nem mesmo ao regime mais brando de cumprimento da pena corporal. Portanto, hei de fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia contra RENATO BARBOZA MARTINS, já qualificado, para condená-lo à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa, calculada a unidade deste no piso mínimo, por infração ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal.

Fixo o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Caberá ao acusado, ainda, pagar a taxa judiciária no valor correspondente a 100 (cem) UFESPs, conforme dispõem os artigos 804 do Código de Processo Penal e 4.º, § 9.º, alínea “a”, da Lei Estadual N.º 11.608/2003, salvo se beneficiário da Justiça Gratuita.

Apelo em liberdade, condição na qual o acusado se encontra em relação ao presente processo.

Considerando a alegação de agressão quando da abordagem policial; e considerando que o laudo de exame do acusado foi positivo, indicando lesão (fls. 85/86 - hiperemia pavilhão auricular direito), determino a extração das cópias das peças necessárias, com remessa ao Comando da Polícia Militar, para apreciação e providências, se o caso.

Transitada esta em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e mandado de prisão na forma ditada pelo Comunicado CG N.º 628/2022 ou outro que vier a ser editado sobre o tema.

Fixo os honorários ao Defensor nomeado (fl.171) no teto previsto na Tabela de Honorários DPE-SP/OAB-SP. Elabore-se certidão oportunamente, na forma do Convênio vigente, a qual deverá ser impressa pela interessada diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 22 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA